



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IV CIVILE - UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale in composizione collegiale, formato dai signori:

dott.ssa Valentina BORONI

Presidente

dott.ssa Ilaria GENTILE

Giudice rel. est.

dott. Marcello PISCOPO

Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO di AUTORIZZAZIONE
alla VENDITA di BENI *Parte_1*
(art. 747 c.p.c.)

letto il ricorso depositato il 16.09.2024 da:

Parte_2 (C.F.: *C.F._1*), nato a Bollate (MI) il 10.10.1968, residente a Bollate (MI), via Cascina dei Prati 9, nella qualità di erede beneficiario del padre [...]

Persona_1, deceduto il 15.08.2022 a Milano, con ultima residenza in vita ivi, e il successivo atto di intervento depositato l'11.10.2024 da:

Parte_3 (C.F.: *C.F._2*), nata a Bollate (MI) il 15.09.1981, nella qualità di erede beneficiaria del padre *Persona_1*, deceduto il 15.08.2022 a Milano, con ultima residenza in vita ivi,

ambidue con il patrocinio dell'avv. Ivan FOSSATI di Milano, ricorso e intervento diretti a essere autorizzati a vendere a *Controparte_1* la proprietà, già del *de cuius*, di tre unità immobiliari (corrispondente a un appartamento e due autorimesse), site in Milano, via Paolo Buzzi 11, come meglio indicati in ricorso,

rilevato che

- il Ricorrente e l'Interventore hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità relitta dal *de cuius* *Persona_1* (cfr. docc. 2 e 3);
- il Ricorrente e l'Interventore hanno rappresentato di essere comproprietari per quote di metà cadauno delle unità immobiliari indicate in ricorso, all'esito di accrescimento delle rispettive originarie quote di un terzo, stante l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte del terzo fratello *CP_2* e stante l'intervenuta prospettata decadenza dei figli del fratello rinunciante, chiamati in rappresentazione, dal diritto di accettare ex art. 481 c.c.;
- è stato prodotto l'inventario dell'eredità relitta dal *de cuius*, da cui risulta che il predetto ha lasciato la piena proprietà dei beni immobili di cui al ricorso e ingenti passività ereditarie verso lo Stato (doc. 6);
- è stata depositata la proposta d'acquisto per i suddetti immobili per il prezzo di € 318.000,00 per l'intero compendio, importo superiore al valore di cui alla perizia giurata il 10.05.2024, che stima il valore delle tre u.i. in complessivi € 297.700,00 per l'intero e dà conto che gli immobili sono gravati da ipoteca, a garanzia di credito pari a € 317.700,97 per capitale (doc. 8);
- non compete al Tribunale delle Successioni alcun accertamento sulla consistenza delle quote di spettanza dei coeredi ma solo autorizzare o meno la prospettata vendita, ove la stessa non risulti lesiva degli interessi dei creditori dell'eredità;

ritenuto che

la divisata vendita risulta utile e conveniente, in considerazione:

- 1) dei costi di manutenzione degli immobili;



2) della collocazione periferica del compendio e della vetustà del fabbricato (edificato con licenza edilizia del 17.03.1967) nonché della circostanza che il prezzo proposto è superiore di circa il 7% rispetto al valore stimato nella perizia giurata, il che porta a escludere l'opportunità di ricorrere a vendita competitiva;

3) della necessità di sanare le passività ereditarie, anche garantite da ipoteca;

letto e applicato l'art. 747 cpc

P.Q.M.

- **autorizza** *Parte_2* (C.F.: *C.F._1* e *[...]* *Parte_3* (C.F.: *C.F._2*), eredi beneficiati del padre *Persona_1* *[...]* , deceduto il 15.08.2022 a Milano, a vendere le quote di rispettiva spettanza della proprietà delle tre unità immobiliari ereditarie (corrispondente a un appartamento e due autorimesse), site in Milano, via Paolo Buzzi 11, come meglio indicate in ricorso, ad un prezzo non inferiore a quello già pattuito di complessivi € 318.000,00 per l'intero dei tre beni sopra indicati, all'uopo stipulando, quietanzando e compiendo ogni altra necessaria attività per il perfezionamento dell'alienazione summenzionata, anche in merito agli adempimenti fiscali;

- **dispone** che il ricavato della vendita, al netto degli oneri fiscali e di quant'altro accessorio alla vendita, sia destinato integralmente al pagamento delle passività ereditarie;

- **dispone** che il provvedimento sia immediatamente esecutivo ex art. 741 c.p.c..

Si comunichi al Ricorrente e all'Interventore.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Ilaria GENTILE

Il Presidente

Dott.ssa Valentina BORONI